



보도	2026.10.1.(목) 조간	배포	2026.9.30.(수)
담당부서	소비자소통국 중소서민민원팀	책임자	팀 장 하도훈 (02-3145-5768)
		담당자	선 임 진선미 (02-3145-5771)

주요 민원사례로 알아보는 금융채권추심 관련 소비자 유의사항

<주요 내용>

- 개인채무자보호법 시행 등 금융채권추심 관련 제도 변화에 따라, 채권추심 절차와 채무자의 권리에 대한 금융소비자의 관심이 높아지고 다양한 민원이 제기되고 있습니다.
- 이에 금융감독원에 접수된 주요 민원사례를 통해 ❶소멸시효 완성 금융채권추심, ❷추심연락 제한 및 불법추심 피해구제, ❸추심연락 유예, ❹채무조정 지원제도 등에 대한 소비자 유의사항을 안내드립니다.

< 소비자 유의사항 >

- ❶ **(소멸시효)** 소멸시효 완성 채권에 대해 추심받을 경우 시효가 완성되었음을 적극 주장해야 하며, 판결로 확정된 채권은 시효가 새로이 10년으로 연장됩니다.
- ❷ **(추심연락제한)** 추심 연락은 7일에 7회를 초과할 수 없으며, 불법추심이 의심될 경우 녹취 등 객관적 증거자료를 확보해 두면 피해구제에 도움이 됩니다.
- ❸ **(추심연락유예)** 중대한 재난상황에 처하였거나 사고 등으로 즉각적인 변제가 곤란한 경우 추심연락의 유예를 신청할 수 있으며, 특정한 시간대 또는 특정한 수단을 통하여 추심연락을 하지 않을 것을 요청할 수 있습니다.
- ❹ **(채무조정)** 채무변제에 어려움이 있는 경우 채권금융회사 및 신용회복위원회 채무조정 지원제도 등을 활용할 수 있으며, 대출 필요시에는 서민금융통합지원센터에 정책상품 이용가능 여부를 먼저 상담해 보는 것이 좋습니다.



소비자 유의사항

1

소멸시효 완성 채권에 대해 추심받을 경우 시효가 완성되었음을 적극 주장해야 하며, 판결로 확정된 채권은 시효가 새로이 10년으로 연장됨에 유의하시기 바랍니다.

주요 민원사례

◆ AA는 소멸시효 기간(5년)이 경과된 채권을 추심한다며 민원을 제기하였으나, 확인 결과 해당 채권은 법원 판결로 소멸시효가 연장(10년)된 상태였음

□ 채권추심을 받으면 먼저 **시효기간***을 확인하고 소멸시효가 완성되었다면 **추심중단을 요청**할 수 있습니다.

* 통상 **통신채권 3년**(민법 §163), **금융채권 5년**(상법 §64), **일반 민사채권 10년**(민법 §162) 적용

○ 금융채무의 경우 '**채권자변동정보 조회시스템**'*을 통해 소멸시효 관련 정보를 간편히 **조회**해 볼 수 있습니다.

* 한국신용정보원(www.kcredit.or.kr) 접속→ 메인화면에서 '**채권자변동정보 조회**' 클릭

조회 범위	은행 등 대출, 카드론, 현금서비스, 신용카드 거래대금 등(지자체 대부채권 제외)
조회 정보	채권자 현황, 소멸시효 완성 여부, 대출종류, 원금·이자내역, 채무조정 정보

□ 다만, 단기 소멸시효 채권이어도 **재판상 확정**되면 시효가 새로이 10년으로 연장되고, 압류·가압류·가처분 등이 있으면 시효가 **중단***되는 등,

* 중단 전까지 경과한 기간을 산입하지 않고 **소멸시효 산정이 새로 진행**

○ 개별채권 사정을 **종합적으로 고려**해야 **정확한 소멸시효 판단**이 가능하므로 채권자에게 관련 **자료***를 요청하여 **교차확인**하는 것이 좋습니다.

* 양수도계약서, (가)압류결정문, 지급명령서, 판결문 등 채무 존부를 증명할 수 있는 자료

□ 아울러, 소멸시효가 완성된 경우에도 채권자가 제기한 **소송 등에 소홀히 대응**할 경우 더 이상 **시효완성 효과**를 주장하지 못할 수 있으므로*,

* 채무자가 소멸시효 완성을 주장하지 않은 채 패소판결이 확정되면, 확정판결의 기판력에 따라 종전의 소멸시효 완성을 다시 주장하기 어려울 수 있음

○ 법원에서 **소장** 등이 송달되면 **방치**하지 말고 **기한내 답변서**를 제출하는 등 **적극 대응**하시기 바랍니다.



소비자 유의사항

- 2** **추심 연락은 7일에 7회를 초과할 수 없으며, 불법추심이 의심될 경우**
 녹취 등 객관적 증거자료를 확보해 두면 피해구제에 도움이 됩니다.

주요 민원사례

◆ BB는 매일 채권추심 전화를 하는 것이 과도하다며 민원을 제기하였으나, 확인 결과 대부분 수신거부로 통화가 이뤄지지 않는 등 위법한 추심에 해당하지 않았음

- 채권추심자는 각 채권별(금융채권 기준)로 7일에 7회를 초과하지 않는 범위* 내에서만 추심연락**을 할 수 있습니다.

* 공휴일 여부는 추심연락 금지와 무관

** 방문, 전화, 우편, 전자우편 등 채무자에게 추심을 위하여 연락하는 행위 일체

- 추심연락 횟수 산정시 방문 부재(7일 2회 제외), 채무자의 일방적 통화 종료(1일 2회 제외), 연체금액 등 단순안내(1일 1회 제외), 법령·약관상 의무통지, 통화 미수신 등은 제외됩니다.

- 채권추심자의 자택·회사 방문은 불법이 아니나, 혼인·장례 등 채무자의 곤란한 사정을 이용하여 추심의사를 공개 표시하는 것은 불법입니다.

- 또한, 법적절차 진행 등을 거짓으로 표시하거나, 야간(21시~익일 8시)에 전화·방문하여 공포심·불안감을 유발해서는 안 되며,
- 관계인* 방문 또는 관계인에게 채무사실을 알리거나 대신 변제를 요구하는 행위도 금지됩니다.

* 채무자와 동거하거나 생계를 같이 하는 자, 친족, 함께 근무하는 자

- 불법추심 피해를 입은 경우 문자·카카오톡, 녹취, 사진·동영상 등 증거자료를 확보하여 금융감독원(☎1332)에 신고*할 수 있으며,

* 폭행, 협박 등 긴급 상황 발생시 즉시 경찰(☎112)에 신고

- 불법추심자가 불법사금융업자라면 '불법사금융 원스톱 지원'*을 통해 불법추심 중단, 채무자대리인 선임, 전화번호 이용중지, 수사의뢰 등 피해구제를 한 번에 신청 가능합니다.

* 금융감독원 홈페이지(www.fss.or.kr)→'민원신고'→'불법금융신고센터'→'불법사금융 원스톱 피해신고' 또는 서민금융통합지원센터 직접 방문 신청(신용회복위원회 콜센터 ☎1600-5500)



소비자 유의사항

3

채무자는 **중대한 재난상황**에 처하였거나 **사고** 등으로 **즉각적인 변제가 곤란한 경우 추심연락의 유예**를 신청할 수 있으며, **특정한 시간대** 또는 **특정한 수단**을 통하여 **추심연락을 하지 않을 것**을 요청할 수 있습니다.

주요 민원사례

◆ CC는 교통사고로 갑작스런 수술을 받게 된 와중에 채권추심연락까지 받게 되어 변제가 곤란함을 호소하는 민원을 제기하였고, 3개월간 추심연락을 멈출 수 있는 '추심연락의 유예' 제도를 안내함

- 채무자가 **중대한 재난상황***, **사고 등****으로 즉각 변제가 곤란한 경우 채권추심자에게 알려 **최대 3개월간(1회 限)** 추심연락을 멈출 수 있습니다.

* 재난지원 특별지원 대상이 된 경우

** 가족·본인의 사고, 질병, 사망, 혼인 등

- 단, 유예 전 3개월 이내 7일 이상 추심연락 도달 여부 확인이 불가능하거나, 1년 이내 3회 이상 주소를 변경하는 등 정당한 사유 없이 추심을 지체·방해할 목적이 있는 경우에는 추심연락이 가능합니다.

- 아울러, 채권추심자에게 **특정한 시간대*** 또는 **특정한 수단****을 통하여 추심연락을 하지 않을 것을 요청할 수도 있습니다.

* 일상적 사회생활이 저해되는 시간대로서 **1주 28시간** 내에서 지정 가능

** ①특정 주소지 방문, ②특정 전화번호로 전화, ③특정 전화번호로 문자전송, ④특정 전자우편주소로 전송, ⑤특정 모사전송 번호로 전송 중 **2가지 이하** 지정(①과 ② 동시지정 불가)

- 이 또한 다른 추심연락 수단이 없거나, 정당한 사유 없이 추심을 현저하게 지체·방해할 목적*이 있는 경우에는 추심연락이 가능합니다.

* 목적물 처분 등 채권자를 해할 것으로 예상, 명의대여 등 부정한 계약 체결, 알려진 거주지에 미거주, 3개월 이내 7일 이상 추심연락 도달 여부 확인 불가능

- 한편, 국민기초생활보장법상 수급자 수급품과 이를 받을 권리 등은 압류할 수 없고, '생계비계좌'는 월 250만원까지 압류가 금지되며,

- 이미 압류가 되었다면 법원에 '압류금지채권범위 변경'을 신청하여 전부 또는 일부를 취소할 수 있습니다(대한법률구조공단(☎132) 상담).



소비자 유의사항

4

채무변제에 어려움이 있는 경우 **채권금융회사** 및 **신용회복위원회** 채무조정 지원제도 등을 활용할 수 있으며, 대출 필요시에는 **서민금융통합지원센터**에 정책상품 이용가능 여부를 먼저 상담해 보는 것이 좋습니다.

주요 민원사례

◆ DD는 채무조정 신청으로 추심연락은 중단되었으나 계좌 압류가 그대로인 것이 부당하다고 민원을 제기하였으나, 채무조정 신청만으로 기존 압류가 자동으로 해제되는 것은 아님을 안내함

□ 채무변제에 어려움이 있을 경우 **채권금융회사** 및 **신용회복위원회**에 채무조정을 신청할 수 있습니다.

○ 원금 3,000만원 미만(계좌별) 개인금융채권인 경우에는 **채권금융회사**에 채무조정*을 요청**할 수 있고,

* 소송 및 신용회복위원회 채무조정, 개인회생·파산 등 진행 중인 경우 불가

** 금융회사는 **10영업일** 내 채무조정 여부 결정 내용을 채무자에게 통지

○ **신용회복위원회(☎1600-5500)** 채무조정* 신청을 통해 상환 연장, 이자율 조정 및 채무감면 등을 받을 수도 있습니다.

* 새출발기금, 신속채무조정, 프리워크아웃, 개인워크아웃, 특례 채무조정 등 채무자 상황에 맞는 각종 채무조정제도 운영

○ 다만, 채무조정 절차 개시 등으로 채권추심이 중단되더라도 기존 압류가 자동으로 해제되는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

□ 한편, 소액·급전 필요시에는 불법사금융예방대출, 햇살론 등 자신의 상황에 맞는 저금리 정책서민금융상품 이용 가능여부를 먼저 확인하는 것이 바람직하며,

○ 가까운 전국 **서민금융통합지원센터(☎1397)***에서 금융(정책서민금융, 채무조정), 복지(생계비 지원) 등을 **종합적으로 상담**받을 수 있습니다.

* 서민금융진흥원 홈페이지(www.kinfa.or.kr), '서민금융 잇다' 앱에서도 가능

☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다. (<http://www.fss.or.kr>)